

Minuta de Resposta — Ofício nº 203/2026/GABPR13-VRLS (PP Eleitoral nº 1.35.000.000906/2026-09)

*Minuta técnica para revisão, preenchimento e assinatura antes do protocolo. Os campos entre colchetes [] devem ser conferidos ou completados — em especial o item 1 (finalidade do evento) e as datas. Prazo: **10 (dez) dias úteis** contados do primeiro recebimento, ocorrido em **28/08/2026** (sexta-feira) — vencimento em **11/09/2026**, na contagem que inclui o dia do recebimento, ou em **14/09/2026**, se contado do dia útil seguinte (feriado de 07/09 excluído). **Adotar 11/09/2026**. Protocolo pela plataforma de serviços eletrônicos do MPF (<http://www.mpf.mp.br/mpfservicos>), mencionando o número do procedimento e o do ofício.*

>

*Esta minuta está redigida na **primeira pessoa da destinatária do ofício** (a responsável legal do restaurante). Caso a resposta venha a ser subscrita também, ou apenas, pela pessoa que organizou o encontro, basta ajustar a qualificação e o fecho.*

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE

Referência: Ofício nº 203/2026/GABPR13-VRLS **Procedimento Preparatório Eleitoral nº 1.35.000.000906/2026-09**

MARIA JOSÉ SANTOS SANTANA, responsável legal do **Restaurante "Tabuará"**, CNPJ nº 33.159.574/0002-47, com estabelecimento na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, Aracaju/SE, [telefone ____ / e-mail ____], em atenção ao ofício em epígrafe, recebido em **28/08/2026**, vem, tempestivamente e com toda a consideração, prestar os esclarecimentos requisitados, nos seguintes termos.

1. Da finalidade do encontro realizado em 26/08/2026

O que ocorreu ao meio-dia de 26/08/2026 no estabelecimento **não foi um evento fechado** contratado por alguém: o restaurante manteve seu **funcionamento normal ao público** naquele dia e horário, e as pessoas que ali estiveram ocuparam mesas como qualquer outro cliente, sendo atendidas individualmente.

[Confirmar e completar apenas o que for verdadeiro, do conhecimento direto do estabelecimento: "O restaurante não organizou, não patrocinou e não foi informado de qualquer programação, pauta ou finalidade específica para aquele almoço, tratando-o como atendimento comum de balcão/salão." — e, se for o caso: "Não houve reserva de área exclusiva, não houve fechamento do salão a outros clientes, não houve palco, som, faixas, cartazes, material de campanha ou qualquer sinalização político-eleitoral no estabelecimento."]

Assim, no que é de conhecimento do estabelecimento, **não houve finalidade eleitoral** de que o restaurante tivesse ciência, nem qualquer contratação com esse propósito.

2. Do responsável pela reserva

Não houve reserva centralizada do estabelecimento, de área dele ou de conjunto de mesas por pessoa física ou jurídica determinada para aquele almoço. Não existe, nos controles do restaurante, contrato, proposta, orçamento, ficha de reserva ou qualquer registro de contratação de evento referente

a 26/08/2026 — precisamente porque não houve evento contratado, e sim atendimento regular de clientes.

[Se tiver havido reserva simples de mesa por telefone/aplicativo, informar aqui exatamente o que consta do controle do restaurante: "Houve apenas reserva(s) ordinária(s) de mesa em nome de ____, sem exclusividade, sem contratação de espaço e sem responsabilidade por consumo de terceiros."]

3. De quem arcou com as despesas

Pela mesma razão, **não houve uma única pessoa, física ou jurídica, responsável pelas despesas**. Cada pessoa presente **pagou a sua própria conta**, individualmente, e em alguns casos um cliente pagou também a conta de um amigo que estava à mesa — como acontece ordinariamente no dia a dia do restaurante.

Não houve, portanto, conta única, nota de fechamento de evento, empenho, faturamento a empresa, partido, candidato, comitê ou associação, nem qualquer pagamento realizado por terceiro em nome do grupo.

3.1 Prova documental do pagamento descentralizado

A afirmação acima é demonstrável pelo **extrato de vendas da adquirente do estabelecimento (Cielo)**, extraído do portal da própria administradora, com filtro de data da venda de **26/08/2026**, que acompanha esta resposta como **Anexo I**.

No dia inteiro foram processadas **42 vendas**, no valor bruto de **R\$ 7.093,66**, todas com status "Aprovada" e todas **à vista**. No intervalo do almoço — das **14h14 às 15h49** —, foram **23 transações eletrônicas autônomas**, somando **R\$ 4.640,78**, assim distribuídas:

Forma de pagamento	Qtd.	Valor bruto
Crédito à vista	16	R\$ 3.105,88
Débito à vista	3	R\$ 854,10
Pix	4	R\$ 680,80
Total	23	R\$ 4.640,78

Três circunstâncias, todas verificáveis no extrato da adquirente, demonstram que o pagamento foi **descentralizado**:

- 1. Cada transação tem autorização própria.** São 23 autorizações independentes junto à adquirente, de valores diversos entre si — a menor de **R\$ 10,40** e a maior de **R\$ 484,00** —, e não uma transação única de valor agregado. Não há, em todo o dia, qualquer venda parcelada, o que descarta a hipótese de conta fechada por um único pagador.
- 2. Os instrumentos de pagamento são de titularidade distinta.** As transações do intervalo distribuem-se por **cinco meios diferentes**: Mastercard (10), Visa (5), Elo (3), American Express (1) e Pix (4). Cartões de bandeiras distintas são, necessariamente, cartões distintos, de portadores distintos.
- 3. As transações se distribuem ao longo do tempo.** As liquidações ocorrem de 14h14 a 15h49, mesa a mesa, ao longo de mais de uma hora e meia — e não em um ato único ao encerramento do atendimento, como ocorreria em evento contratado.

Os pagamentos concentram-se nesse intervalo porque, no restaurante, **a conta é paga ao final da refeição**: o público chegou por volta do meio-dia, almoçou e só então liquidou individualmente cada conta. Após as 15h49 não há nenhuma transação até as **18h57**, quando se inicia o serviço do jantar — o que delimita com clareza, no próprio extrato da adquirente, o intervalo correspondente ao almoço.

Não existe, em nenhum registro do estabelecimento, transação de valor agregado, fechamento único de evento, nota de evento, empenho ou faturamento em nome de pessoa jurídica, partido, candidato, comitê ou associação. Os poucos casos em que uma conta cobriu mais de uma pessoa correspondem a clientes que pagaram para um amigo à mesa, o que se reflete apenas na variação natural dos valores individuais.

Os comprovantes fiscais correspondentes permanecem à disposição desta Procuradoria.

4. Encerramento

São esses os esclarecimentos de que o estabelecimento dispõe, prestados de boa-fé e com base em seus próprios controles. A signatária **coloca-se inteiramente à disposição** desta Procuradoria Regional Eleitoral para quaisquer esclarecimentos adicionais, bem como para o fornecimento de documentos ou informações complementares que venham a ser requisitados.

Aracaju/SE, [dd] de [mês] de 2026.

MARIA JOSÉ SANTOS SANTANA Responsável legal — Restaurante "Tabuará" CNPJ nº 33.159.574/0002-47 [CPF ____ · telefone ____ · e-mail ____]

Anexo I — Pagamentos individuais registrados no almoço de 26/08/2026

Extraído do relatório de conferência de caixa do Restaurante "Tabuará" (sistema de frente de caixa), referente a 26/08/2026. Cada linha é um pagamento autônomo, com autorização própria.

Hora	Forma de pagamento	NSU	Pedido	Valor
13:15	Cartão de Crédito	358980	10129	R\$ 404,80
14:21	Dinheiro	—	10074	R\$ 343,10
14:37	Cartão de Crédito	357385	10008	R\$ 376,70
14:40	Cartão de Crédito	357388	9999	R\$ 197,40
14:42	Cartão de Crédito	357390	10009	R\$ 186,40
14:42	Cartão de Crédito	357392	10009	R\$ 186,39
14:44	Dinheiro	—	10034	R\$ 140,00
15:13	Dinheiro	—	10025	R\$ 1.058,70
15:18	Pix Online	1750651	10001	R\$ 88,00
15:19	Pix Online	1710996	10012	R\$ 197,40
15:19	Pix Online	1743209	10003	R\$ 230,40
15:21	Cartão de Crédito	358946	10017	R\$ 343,20
15:21	Cartão de Crédito	358982	10134	R\$ 315,70
15:21	Pix Online	1765903	10010	R\$ 165,00

Hora	Forma de pagamento	NSU	Pedido	Valor
15:22	Cartão de Débito	358948	10011	R\$ 186,40
15:33	Dinheiro	—	9990	R\$ 214,50
15:33	Dinheiro	—	9991	R\$ 231,50
15:34	Dinheiro	—	10028	R\$ 219,40
15:49	Cartão de Crédito	358952	10041	R\$ 11,00
			19 pagamentos	R\$ 5.095,99

Nenhuma linha identifica o portador do cartão ou o titular do Pix; o NSU é o número sequencial único da transação junto à administradora, que permite a conferência direta com o extrato do estabelecimento.

Conferência antes do protocolo

- ☒ Recebimento em 28/08/2026; prazo até **11/09/2026** (contagem conservadora)
- ☐ Item 1 revisado — manter **apenas** afirmações que o estabelecimento possa sustentar por conhecimento próprio
- ☐ Verificado nos controles do restaurante se existe qualquer registro de reserva em 26/08/2026 (agenda, aplicativo, WhatsApp, caderno de reservas)
- ☒ **Anexo I contém só as entradas.** O extrato da adquirente lista exclusivamente vendas (pagamentos recebidos de clientes). **Não anexar o relatório interno de conferência de caixa**, que traz também a seção "Entradas/saídas da gaveta" com movimentações internas nominais (retirada para cofre, entregas, frete), estranhas ao objeto do ofício
- ☒ **Extrato da adquirente obtido e conferido.** Relatório "Detalhado de vendas Cielo" (EC 2900246061), filtro de data da venda 26/08/2026, emitido em 09/09/2026: 42 vendas, R\$ 7.093,66 bruto, todas aprovadas e à vista. A soma das transações listadas confere exatamente com o totalizador. O Anexo I e o item 3.1 foram refeitos sobre essa base, substituindo os números do relatório interno de conferência de caixa (que listava por caixa, com caixas atravessando a virada do dia)
- ☒ **Janela do almoço conferida.** As liquidações vão de 14h14 a 15h49 porque a conta é paga ao final da refeição — a chegada foi por volta do meio-dia. O extrato da adquirente confirma o intervalo: nenhuma transação entre 15h49 e 18h57 (início do jantar). A explicação consta do item 3.1
- ☒ Decidido **não informar** valores pagos em dinheiro — a resposta apoia-se no extrato da adquirente, que é documento de terceiro e conferível
- ☐ Extraído o relatório de fechamento por mesa/comanda do sistema do restaurante
- ☐ Conferido que **não** há transação de valor agregado nem pagamento em nome de PJ/partido/candidato/comitê no período
- ☒ LGPD: o extrato da adquirente não informa ao estabelecimento nome, CPF ou número de cartão do portador — nada a mascarar no Anexo I
- ☐ Qualificação e assinatura conferidas; procuração anexada, se subscrito por advogado(a)
- ☐ Protocolo em mpf.mp.br/mpfservicos citando o procedimento 1.35.000.000906/2026-09 e o Ofício nº 203/2026/GABPR13-VRLS

